主題精選：重複登錄 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 登記錯誤之損害賠償：高爾夫球場土地重複登錄
賠償案（112國字第8號判決）
發布日期: 2023-11-21
內文
今天專欄主要彙整有關登記錯誤及土地法第68條損害賠償之實務案例
首先，請先參考以下新聞：
高球場土地搞烏龍登錯竹北地政重複登錄判賠134萬 - 社會 - 自由時報電子報 (ltn.com.tw)
（2023/11/17）
此新聞案例係引自民國112年11月10日臺灣新竹地方法院112年度國字第8號判決，茲整理重點如
下：
• 一、案例事實
甲公司為經營高爾夫球場，於91年1月以每平方公尺1,100元，向財政部國有財產署購買共13筆
土地，並於91年3月完成所有權移轉登記。嗣教育部體育署為調查國內各高爾夫球場相關資
訊，發現甲使用面積與原核定面積不符。惟經縣府審查發現陳稱829地號土地於80年辦理第一
次登記，因釘圖錯誤於84年重複登錄834地號土地；836地號土地亦於80年辦理第一次登記，
因釘圖錯誤於84年重複登錄844地號土地等情，亦即834地號土地位置與829地號土地部分重疊
而重複登錄；844地號土地位置與836地號土地部分重疊而重複登錄（即同一塊土地被登簿兩
次＝新聞所說的「一地兩簿」），故地政事務所決定截止登載834及844地號土地，並於111年7月
撤銷之。而後甲公司遂向該地所提起損害賠償訴訟。
• 二、判決理由
按因登記錯誤遺漏或虛偽致受損害者，由該地政機關負損害賠償責任，但該地政機關證明其原
因應歸責於受害人時，不在此限，土地法第68條第1項定有明文。其立法意旨，在貫徹土地登
記之公示性及公信力，兼顧交易安全及權利人之權利保障，該條所稱之受害人，自不以得終局
保有登記權利之人為限；如土地權利人或登記名義人因地政機關就土地登記之錯誤、遺漏或虛
偽致受損害時，除非該地政機關能證明其原因應歸責於受害人，否則即應負損害賠償責任，僅

賠償之範圍以同條第2項規定為限而已（最高法院102年度台上字第1108號、106年度台上字第
199號、108年度台上字第2494號判決意旨參照）。又土地登記規則第13條規定：「土地法第68
條第1項及第69條所稱登記錯誤，係指登記事項與登記原因證明文件所載之內容不符者；所稱
遺漏，係指應登記事項而漏未登記者」，乃屬例示規定，非以此為限，凡登記之事項與真實不
符者俱屬之。即應解為如登記錯誤、遺漏或虛偽係因不可歸責於受害人之事由所致者，地政機
關均須負損害賠償責任。苟解為僅具該條所定情事者，地政機關始負損害賠償責任，將限縮土
地法第68條第1項之適用範圍，而有危害交易安全及損害權利人權利之虞，難謂與該條之立法
精神無違（最高法院91年度台上字第1172號判決意旨參照）。次按因登記錯誤遺漏或虛偽致受
損害者，除非該地政機關能證明其原因應歸責於受害人，否則即應負損害賠償責任，不以登記
人員有故意或過失為要件，此亦經最高法院110年度台上大字第3017號裁定明揭斯旨。
此外，按土地法第68條第1、2項之規定，係就職司土地登記事務之公務員不法侵害人民權利，
由該機關負損害賠償責任之規定，屬國家賠償之特別規定，故人民因不動產登記錯誤遺漏或虛
偽致受損害，而請求地政機關賠償時，該地政機關應為負賠償責任及其賠償範圍，即應依該條
規定，不適用國家賠償法第2條規定（最高法院98年度台上字第1977號、100年度台上字第1727
號、1769號判決意旨參照）。換言之，土地法第68條之規定，係國家賠償法之特別法，依國家
賠償法第6條之規定，自應優先適用之。查本件既已該當土地法第68條第1項所稱「登記錯誤」
之情事，就甲公司所受損害，自應由地政機關負賠償責任。
經查，834、844地號土地辦理第一次登記後，地政事務所實際上未再就829地號、836地號土
地，核算因分割後而減少之面積，並就剩餘面積再行辦理更正登記。834、844地號與829、
836地號土地之部分地籍重疊，而看似分割自829地號、836地號土地之情形，此乃係因829地
號、836地號土地為第一次登記後，未在地籍圖上釘正，致84年間誤將829地號、836地號之部
分土地另劃設出來並進行重複登錄，堪認地政事務所就834、844地號土地所辦理之第一次登
記，自始即為錯誤登記，而該當於土地法第68條第1項所規定「登記錯誤」之情事。
基此，地政事務所既執掌其轄區內土地地籍登記之業務，就土地辦理第一次登記時，本應審慎
查核所登記土地在地籍圖上之位置、範圍、是否已為有地籍登記等事項，竟疏未注意及此，於
829地號、836地號土地分別於80年、84年間辦理第一次登記後，就上開早已經辦理登記之土
地部分範圍重複再為834、844地號土地之第一次登記，致出現登記錯誤之情形，使甲公司因
信賴上開土地登記之結果，誤以為本不應存在之834、844地號土地係確實存在，而向國有財
產署買受，嗣後卻遭地政事務所以釘圖錯誤為由撤銷登記，至受有土地登記權利喪失之損害，
並無可歸責事由，地政事務所自應依土地法第68條之規定對甲公司所受損害負賠償之責。
按土地法第68條第1項之損害賠償，不得超過受損害時之價值，亦為土地法第68條第2項所明
定。依上開規定，甲公司得請求地政事務所之損害賠償範圍，應以834、844地號土地辦理撤
銷登記時之價值為限，是審酌該兩筆土地於111年間之公告地價均為每平方公尺1,500元，而甲
公司主張以其購買834、844地號土地時之價格即每平方公尺1,100元計算其因登記權利喪失所
受之損害，並未逾越該等土地辦理撤銷時之價值，應屬合理。從而，甲公司依上開規定，請求
地政事務所賠償1,344,200元【計算式：1,100元×（834地號土地面積1,056平方公尺＋844地號
土地面積166平方公尺）＝1,344,200元】，自屬有據，應予准許。
• 三、本案例重點
• (一) 登記錯誤之類型與定義。

• (二) 因登記不實受有損害之類型。
• (三) 土地法登記不實之損害賠償為無過失責任，且優先於國賠法適用。
• (四) 錯誤登記予以撤銷。
• (五) 賠償以損害時之價值為限。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下